



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

29 במרץ 2023

1618

ז' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 12) (הוראות לעניין מינוי חברים לוועדות).

התשפ"ג-2023 1018

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 12) (הוראות לעניין מינוי חברים לוועדות), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991¹ (להלן – החוק העיקרי). בסעיף 1, אחרי "בחוק זה –" יבוא:
"אחראי על בירור תלונות" – כמשמעותו בסעיף 124;
2. במקום סעיף 24 לחוק העיקרי יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע אפוא לבטל את האבחנה בין רשימת פסיכיאטרים שהם עובדי המדינה לבין רשימת פסיכיאטרים מהמגזר הפרטי, באופן שיאפשר למנות לוועדה פסיכיאטרית מחוזית שני פסיכיאטרים, בלא תלות בהיות מי מהם עובד המדינה.

במקביל, מוצע להסדיר בחוק היבטים מסוימים הנוגעים למינוי חברים לוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות (וגם לוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות לילדים ולנוער) כאמור בסעיף 24 לחוק, ולוועדות הפסיכיאטריות המיוחדות כאמור בסעיף 28 לחוק, ובכלל זה סייג למינוי חבר ועדה, הפסקת כהונה של חבר ועדה לפני תום תקופת הכהונה, וכן הוראות הנדרשות להבטחת טוהר מידות של החברים המתמנים לוועדות ומינוי אחראי על בירור תלונות על התנהגות חברי ועדה במסגרת מילוי תפקידם.

התיקונים המוצעים בהצעת חוק זו יאפשרו גמישות רבה יותר בקביעת מותבי הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות, בלי לפגוע בהרכבן המהותי שיכלול משפטן אחד ושני פסיכיאטרים. כמו כן התיקונים המוצעים נועדו להבטיח כי כל חברי מותבי הוועדות יפעלו בהתאם לעיקרון האוסר על עובדי ציבור להימצא במצב של ניגוד עניינים, ובאופן אשר יבטיח הליך הוגן ותקין.

סעיף 1 לנוכח ההצעה להוסיף לחוק את סעיף 124 לעניין אחראי על בירור תלונות, כפי שיפורט בהמשך, מוצע להוסיף את ההגדרה "אחראי על בירור תלונות" לסעיף 1 לחוק, שעניינו "הגדרות".

סעיף 2 מוצע להחליף את סעיף 24 לחוק כך שהרכב ועדה פסיכיאטרית מחוזית יכלול משפטן הכשיר להתמנות לשופט מחוזי, מתוך רשימה שערך שר המשפטים, ושני פסיכיאטרים מתוך רשימה שיערוך שר הבריאות לאחר התייעצות עם ההסתדרות הרפואית, בלא הבחנה בין פסיכיאטר בשירות המדינה לפסיכיאטר שלא בשירות המדינה.

לעניין רשימת המשפטנים לפי סעיף 24(א)(1) המוצע לחוק, יצוין כי תנאי הכשירות המוצע שלפיו משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט מחוזי יכול להיכלל ברשימה,

כללי על פי הוראות סעיף 24 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 (להלן – החוק), שר הבריאות ממנה ועדות פסיכיאטריות מחוזיות המורכבות משלושה חברים בכל מותב ועדה, שלהן סמכויות שונות כמפורט בחוק.

בהתאם לנוסחו הנוכחי של סעיף 24 לחוק, בכל ועדה פסיכיאטרית מחוזית כאמור יהיו חברים משפטן אחד מתוך רשימת משפטנים שערך שר המשפטים, ושני פסיכיאטרים, אחד בשירות המדינה ואחד שאינו בשירות המדינה. בהצעת חוק זו מוצע להשמיט את ההבחנה האמורה, ולשנות את הרכב הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית כך שלא תוטל חובה למנות, בהכרח, פסיכיאטר מקרב שירות המדינה.

בשנים האחרונות התעורר קושי רב באיוש הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות ובעיקר בכל הנוגע לשילוב פסיכיאטרים בשירות המדינה בוועדות אלה בכלל, ובכל הנוגע לשילוב פסיכיאטרים שאינם עובדי בית החולים שבו מטופל המאושפז שעניינו נדון לפני הוועדה – בפרט.

יצוין כי כיום במערכת הבריאות בישראל קיים מחסור בפסיכיאטרים, ובכלל זה פסיכיאטרים בשירות המדינה. נוסף על כך, על רקע הרפורמות (המבנית והביטוחית) בתחום בריאות הנפש, מתחילה להסתמן מגמה של מעבר של פסיכיאטרים מהמעגל הממשלתי למעגל הציבורי (קופות חולים). שני גורמים אלה כשלעצמם מקשים על איוש הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות בהרכב החוקי הנדרש כיום לפי החוק, וצפוי שקושי זה רק ילך ויחריף.

המצב האמור הביא לחשיבה מחודשת בדבר הנחיצות שהרכב הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות יכלול תמיד פסיכיאטר בשירות המדינה ופסיכיאטר שאינו בשירות המדינה. המסקנה של החשיבה המחודשת האמורה הייתה שניתן לוותר על הדרישה שלפיה אחד מהפסיכיאטרים בוועדה פסיכיאטרית מחוזית יהיה עובד המדינה, בכפוף לקביעת העקרונות האלה: החלת דינים מתחומי טוהר המידות והוראות מתחום הצינון על כלל חברי הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות, והסדרת היבטי ניגוד עניינים; קביעת תקופת כהונה קצובה לכל אחד מחברי הוועדה; וכן קביעת מנגנון לבירור תלונות נגד חברי הוועדות.

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשפ"ג, עמ' 17.

24. (א) השר ימנה חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות מתוך רשימות כמפורט להלן:

(1) רשימת משפטים הכשירים להתמנות לשופט בית משפט מחוזי, שערך שר המשפטים (להלן – רשימת המשפטים);

(2) רשימת פסיכיאטרים שערך השר, בהתייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, ובלבד שלא יתמנה לחבר ועדה פסיכיאטרית מי שהוא פסיכיאטר מחוזי או מנהל של בית חולים או סגנו (בסעיף זה – רשימת הפסיכיאטרים); לעניין זה, “בית חולים” – בית חולים כמשמעותו בפקודה המיועד לאשפוז חולי נפש.

(ב) מתוך רשימת המשפטים ימנה השר בכל מחוז יושב ראש תורן וממלא מקומו; יושב ראש תורן יקבע את המותבים של הוועדות הפסיכיאטריות באותו מחוז ואת העניינים שבהם יטפלו.

ד ב ר י ה ס ב ר

זאת ועוד, מוצע לקבוע בסעיף 24(ד) המוצע לחוק כי תקופת הכהונה של חבר ועדה פסיכיאטרית תהיה חמש שנים, עם אפשרות להאריכה בתקופת כהונה אחת נוספת בלבד.

נוסף על כך, מוצע לקבוע בסעיף 24(ה) המוצע לחוק, בדומה להוראה הקבועה היום בסעיף 24(ד) לחוק, כי ראש שירותי בריאות הנפש יהיה אחראי מבחינה מינהלית על הפעלת הוועדות הפסיכיאטריות ויקיים מעקב סדיר אחר פעילותן הסדירה.

בשל ריבוי התיקונים המוצעים בסעיף 24 לחוק, מוצע להחליפו במלואו.

וזה נוסחו של סעיף 24 לחוק שמוצע להחליפו:

“ועדה פסיכיאטרית מחוזית

24. (א) השר ימנה חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות מתוך רשימות כמפורט להלן:

(1) רשימת משפטים הכשירים להתמנות שופטי בית משפט שלום, שערך שר המשפטים (להלן – רשימת המשפטים);

(2) רשימת פסיכיאטרים בשירות המדינה, שערך השר, ושאינה כוללת פסיכיאטרים מחוזיים וסגניהם;

(3) רשימת פסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה, שהגישה ההסתדרות הרפואית בישראל.

(ב) מתוך רשימת המשפטים ימנה השר בכל מחוז יושב ראש תורן וממלא מקומו; יושב ראש תורן יקבע את המותבים של הוועדות באותו מחוז ואת העניינים שבהם יטפלו.

הוא שינוי לעומת הדרישה הקבועה בסעיף 24(א)(1) לחוק בנוסחו כיום, שלפיה משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום יכול שייכלל ברשימת המשפטים, זאת כחלק מהשינויים המוצעים בהרכב הוועדה ובדינים החלים על חברי הוועדה ולנוכח הסמכויות הנתונות לוועדה ותחומי עיסוקה.

לעניין רשימת הפסיכיאטרים הקבועה בסעיף 24(א)(2) המוצע לחוק, מוצע לאחד את הרשימות הקבועות בסעיף 24(א)(2) לחוק בנוסחו כיום (שהיא “רשימת פסיכיאטרים בשירות המדינה, שערך השר, ושאינה כוללת פסיכיאטרים מחוזיים וסגניהם”) ובסעיף 24(א)(3) לחוק בנוסחו כיום (שהיא “רשימת פסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה, שהגישה ההסתדרות הרפואית בישראל”) לרשימה אחת שיערוך שר הבריאות, בהתייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל. בעניין זה מוצע כי לא יוכל להתמנות לחבר ועדה פסיכיאטרית מחוזית מי שהוא פסיכיאטר מחוזי, לרבות סגנו, כהגדרת “פסיכיאטר מחוזי” בסעיף 1 לחוק, וכן מנהל של בית חולים כהגדרתו בסעיף 24(א)(2) המוצע לחוק, או סגנו.

כמו כן, מוצע לקבוע בסעיף 24(ב) המוצע לחוק, בהתאם להוראה הקבועה היום בסעיף 24(ב) לחוק, כי מתוך רשימת המשפטים ימנה שר הבריאות בכל מחוז יושב ראש תורן וממלא מקומו. מוצע כי יושב הראש התורן יקבע את המותבים של הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות ואת העניינים שבהם יטפלו.

נוסף על כך, מוצע לקבוע בסעיף 24(ג) לחוק כי הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית תדון במותב של שלושה, שאחד מהם יתמנה מתוך רשימת המשפטים ושניים יתמנו מרשימת הפסיכיאטרים.

(ג) ועדה פסיכיאטרית תדון במוותב של שלושה שיתמנו אחד מתוך רשימת המשפטנים, והוא יהיה יושב ראש המותב, ושניים מתוך רשימת הפסיכיאטרים.

(ד) תקופת כהונתו של חבר ועדה פסיכיאטרית תהיה חמש שנים, ורשאי השר להאריך את תקופת כהונתו לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

(ה) ראש שירותי בריאות הנפש יהיה אחראי מבחינה מינהלית על הפעלת הוועדות הפסיכיאטריות ויקיים מעקב סדיר אחר פעילותן הסדירה.

תיקון סעיף 24א 3. בסעיף 24א(ד) לחוק העיקרי, במקום "סעיף 24(ב) ו-(ד)" יבוא "סעיף 24(ב), (ד) ו-(ה)".

הוספת סעיפים 24ב עד 24ד 4. אחרי סעיף 24א לחוק העיקרי יבוא:

"סעיף 24ב. (א) בסעיף זה ובסעיפים 24ג עד 24ז, "חבר ועדה" – חבר באחת מאלה: ועדה פסיכיאטרית, ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער או ועדה מיוחדת.

(ב) לא ימונה לחבר ועדה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר ועדה, או שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

(א) חבר ועדה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם הוא התפטר במסירת כתב התפטרותו לשר. הפסקת כהונה של חבר ועדה לפני תום תקופת הכהונה

ד ב ר י ה ס ב ר

של חברי הוועדות. מוצע כי הוראות אלה יחולו על חבר בוועדה פסיכיאטרית מחוזית כאמור בסעיף 24 לחוק. על חבר בוועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער כאמור בסעיף 24א לחוק וכן על חבר בוועדה פסיכיאטרית מיוחדת כאמור בסעיף 24ב לחוק; בהתאם לאמור, מוצע כי בסעיף 24ב(א) המוצע לחוק, חבר בוועדות האמורות יוגדר, לענין סעיפים 24ב ו-24ג עד 24ז לחוק, כ"חבר ועדה".

לסעיף 24ב המוצע לחוק

מוצע לקבוע סייג למינוי חבר ועדה ולפיו לא ימונה לחבר ועדה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר ועדה, או שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

לסעיף 24ג המוצע לחוק

מוצע לקבוע סעיף לענין הפסקת כהונה של חבר ועדה לפני תום תקופת הכהונה, המפרט את העילות והנסיבות להפסקת כהונתו כחבר ועדה, ובכלל זה התפטרות, וכן, לאחר מתן זכות שימוע – הרשעה בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת האחראי על ביור תלונות, לכהן כחבר ועדה, או הגשת כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור, נבצרות, אי-עמידה בתנאי הכשירות, או המלצת האחראי

(ג) ועדה פסיכיאטרית תדון במוותב של שלושה שיתמנו אחד מתוך כל אחת מן הרשימות המפורטות בסעיף קטן (א); יושב ראש המותב יהיה החבר שנתמנה מתוך רשימת המשפטנים.

(ד) ראש שירותי בריאות הנפש יהיה אחראי על הפעלת הוועדות ויקיים מעקב סדיר בנוגע לעניינים שבטיפולן.

סעיף 3 סעיף 24א(ד) לחוק מחיל הוראות מסוימות של סעיף 24 לחוק, שעניינו ועדות פסיכיאטריות מחוזיות, על ועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ולנוער מוצע לתקן את סעיף 24א(ד) לחוק ולקבוע שגם ההוראה בענין קציבת הכהונה של חברי ועדה פסיכיאטרית מחוזית, אשר כאמור לעיל מוצע כי תיקבע בסעיף 24(ד) המוצע לחוק, תחול על חברי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ולנוער, וזאת נוסף על ההוראות המעוגנות בסעיף 24(ב) ו-(ד) לחוק כנוסחו היום, החלות גם כיום על ועדות כאמור.

סעיף 4 מוצע להוסיף לחוק כמה הוראות הנוגעות כללי להיבטים מסוימים של מינוי וכהונה של חברים לוועדות פסיכיאטריות שונות לפי החוק, בנושאים שכלל לא הוסדרו בחוק כנוסחו הקיים, ובכללם סייג למינוי והפסקת כהונה לפני תום תקופת הכהונה. כמו כן, מוצע להוסיף לחוק הוראות הנוגעות לטוהר המידות

(ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר ועדה, יעבירו השר מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:

(1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת האחראי על בירור תלונות, לכהן כחבר ועדה, או הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור;

(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(3) חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו;

(4) האחראי על בירור תלונות המליץ על הפסקת כהונתו לפי סעיף 124(ב).

(ג) השר לא יפסיק את כהונתו של חבר ועדה לפי סעיף קטן (ב) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.

(ד) הפסיק חבר ועדה לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל השר, בהתאם להוראות סעיפים 24, 24א או 28א, לפי העניין, למינוי חבר ועדה אחר במקומו, בהקדם האפשרי.

החלת דינים 724. חברי ועדה שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי ועדה, כדין עובדי המדינה, לעניין חיקוקים אלה ולעניין פעולותיהם בוועדה:

(1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979²;

(2) חוק העונשין, התשל"ז-1977³ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969⁴;

(4) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959⁵ – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;

(5) פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971⁶ – ההוראות הנוגעות לתעודת עובד הציבור;

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 724 המוצע לחוק

מוצע להחיל על חברי ועדה חיקוקים מסוימים כמפורט בסעיף 724 המוצע לחוק, שמטרתם הבטחת טוהר המידות, וזאת כדי להבטיח שגם במצב שבו חבר ועדה אינו עובד המדינה, עדיין יחולו עליו העקרונות המחייבים את עובדי המדינה.

על בירור תלונות על הפסקת כהונה לפי סעיף 124(ב) המוצע לחוק, כמו כן מוצע לקבוע כי אם הופסקה כהונת חבר ועדה לפני תום תקופת הכהונה, יפעל שר הבריאות למנות חבר ועדה אחר במקומו בהקדם האפשרי.

² ס"ח התש"ס, עמ' 2.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁴ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

⁵ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

(6) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-
1969.

ניגוד עניינים 24ה. (א) בסעיף זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני
זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה
וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות
קרוב כאמור שהוא שלוב;

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;⁷
"ניגוד עניינים", של חבר ועדה – ניגוד עניינים בין מילוי
תפקידו בוועדה לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו
או של קרובו;

"קרוב", של חבר ועדה – כל אחד מאלה:

- (1) בן משפחה של חבר ועדה;
 - (2) אדם שלחבר הוועדה יש עניין במצבו הכלכלי;
 - (3) תאגיד שחבר הוועדה, בן משפחתו או אדם
כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;
 - (4) גוף שחבר הוועדה, בן משפחתו או אדם כאמור
בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.
- (ב) לא ימונה לחבר ועדה ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל
כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר
ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו בוועדה.
- (ג) חבר ועדה לא ישתתף במושב של הוועדה, אם הוא עלול
להימצא במצב של ניגוד עניינים.
- (ד) התברר לחבר ועדה שהוא מנוע מלהשתתף בדיון בעניין
מסוים בשל ניגוד עניינים, יודיע על כך לחבריו במושב, ואם
החל הדיון – גם לחולה, וימנע מלהשתתף בדיון על אותו עניין.
- (ה) התעורר אצל חבר ועדה ספק בשאלה אם הוא מנוע
מלהשתתף בדיון בעניינו של חולה מסוים בשל ניגוד עניינים,
או טען החולה שחבר ועדה מנוע כאמור, יחליט בדבר המותב
של הוועדה, לרבות אותו חבר, וינמק את החלטתו.

ד ב ר י ה ס ב ר

בשינויים הנדרשים בהתאם לאופיין ומאפייניהן של
הוועדות הפסיכיאטריות לפי החוק (כך לדוגמה, במקום
ההתייחסות ל"בעלי דין", ההתייחסות בסעיף 24ה המוצע
לחוק היא ל"חולה").

לסעיף 24ה המוצע לחוק

מוצע להוסיף לחוק הוראה מפורטת בדבר איסור ניגוד
עניינים. חלק מהוראות סעיף 24ה המוצע לחוק מבוססות על
הוראות סעיף 15 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992,

⁷ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

⁸ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

(ו) לא תישמע טענתו של חולה כי חבר ועדה מנוע מלהשתתף בדיון בעניינו בשל ניגוד עניינים, אלא אם כן נטענה בתחילת הדיון או מייד לאחר שנודעה לו עילת ניגוד העניינים.

124. (א) השר ימנה, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, שופט של בית משפט מחוזי או שופט של בית המשפט העליון, בדימוס, לאחראי על בירור תלונות על התנהגות חברי ועדה במסגרת מילוי תפקידם, לרבות תלונות לעניין דרך ניהול הליכים לפי חוק זה על ידם.

(ב) מצא האחראי על בירור תלונות שתלונה הייתה מוצדקת, רשאי הוא להמליץ לשר לתת לחבר הוועדה נזיפה או התראה, להעבירו מכהונתו, להתלות את מינויו עד לקיום תנאים שיוורה עליהם או להמליץ שלא להאריך את כהונתו; לא תינתן המלצה כאמור, אלא לאחר שניתנה לחבר הוועדה הזדמנות לטעון את טענותיו לפני האחראי על בירור תלונות.

5. בסעיף 28א לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

”(ב) תקופת כהונתו של חבר ועדה מיוחדת תהיה חמש שנים, ורשאי השר להאריך את תקופת הכהונה לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.”

6. (א) מי שעבר תחילתו של חוק זה נכלל ברשימת המשפטים לפי סעיף 24(א)(1) לחוק העיקרי כנוסחו במועד האמור, יראו אותו, החל מיום תחילתו של חוק זה, כמי שנכלל ברשימה לפי סעיף 24(א)(1) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בו ולא מתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 24(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 124 המוצע לחוק

סעיף 5 מוצע לתקן את ההסדר הקבוע בסעיף 28א לחוק לעניין קציבת הכהונה של חברי ועדה

פסיכיאטרית מיוחדת ושל יושב ראש ועדה פסיכיאטרית מיוחדת כך שבמקום תקופת כהונה של שלוש שנים (עם אפשרות להתמנות לתקופות כהונה נוספות) תיקבע תקופת כהונה של חמש שנים (עם אפשרות להאריך לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות), בדומה להסדר המוצע לפי הצעת חוק זו לעניין הוועדות הפסיכיאטריות האחרות לפי החוק.

וזה נוסחו של סעיף 28א(ב) לחוק שמוצע להחליפו:

”(ב) תקופת הכהונה של חברי ועדה מיוחדת ושל יושב ראש ועדה מיוחדת תהיה שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותם לתקופות כהונה נוספות, בדרך שבה התמנו.”

סעיף 6 מוצע לקבוע הוראות מעבר לעניין הסדרים חדשים המוצעים לפי הצעת החוק. כך, בסעיף

קטן (א) מוצע כי בכל הנוגע למינוי חברי ועדה פסיכיאטרית מחוזית, מי שנכלל ערב תחילתו של התיקון המוצע לחוק ברשימת המשפטים לפי סעיף 24(א)(1) לחוק

מוצע למנות אחראי על בירור תלונות המוגשות נגד חברי ועדה ולקבוע את סמכויותיו, זאת כדי להבטיח את אי-תלותם ואת מרותם של חברי ועדה להוראות הדין בלבד. בשל כך, מוצע לקבוע כי שר הבריאות ימנה, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, שופט של בית משפט מחוזי או שופט של בית המשפט העליון, בדימוס, לאחראי על בירור תלונות כאמור. האחראי יבחן תלונות על התנהגות חברי הוועדה במסגרת מילוי תפקידם, לרבות לעניין דרך ניהול ההליכים על ידם. אם יימצא שהתלונה מוצדקת, רשאי הוא, לאחר שניתנה לחבר הוועדה הזדמנות לטעון את טענותיו, להמליץ לשר לתת לחבר הוועדה נזיפה או התראה, להעבירו מכהונתו, להתלות את מינויו עד לקיום תנאים שיוורה עליהם או להמליץ שלא להאריך את כהונתו. המנגנון לפי סעיף 124 המוצע לחוק דומה בתכליתו למנגנון הקבוע בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס”ב–2002. מנגנון דומה קיים גם בסעיף 3ד לחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז–1967, בכל הנוגע לבירור תלונות נגד רשמי הוצאה לפועל.

- (ב) מי שערב תחילתו של חוק זה נכלל באחת מן הרשימות לפי סעיף 24(א)(2) או (3) לחוק העיקרי כנוסחו במועד האמור, יראו אותו, החל מיום תחילתו של חוק זה, כמי שנכלל ברשימה לפי סעיף 24(א)(2) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ובלבד שלא מתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 24(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה.
- (ג) מי שערב תחילתו של חוק זה היה חבר ועדה פסיכיאטרית לפי סעיף 24 לחוק העיקרי, או חבר ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער לפי סעיף 24א לחוק העיקרי, או חבר ועדה מיוחדת לפי סעיף 28א לחוק העיקרי, כנוסחם במועד האמור, יראו אותו, לעניין סעיפים 24(ד), 24א(ד) ו-28א(ב) לחוק העיקרי, לפי העניין, כנוסחם בסעיפים 2, 3 ו-5 לחוק זה, בהתאמה, כאילו התמנה ביום תחילתו של חוק זה.
- תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

כנוסחו במועד האמור, יראו אותו, לאחר תיקון החוק, כמי שנכלל ברשימת המשפטים לפי סעיף קטן 24(א)(1) כנוסחו המוצע בסעיף 2 להצעת חוק זו, ובלבד שהוא כשיר להתמנות לשופט בית משפט מחוזי בהתאם לתיקון המוצע, ולא מתקיים בו הסייג לכהונה הקבוע בסעיף 24א(ד) לחוק כנוסחו בסעיף 4 להצעת חוק זו.

כמו כן מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) כי בכל הנוגע למינוי חברים לוועדה פסיכיאטרית מחוזית, מי שנכלל ערב תחילתו של התיקון המוצע לחוק באחת מרשימות הפסיכיאטרים הכשירים להתמנות לוועדה כאמור לפי סעיף 24(א)(2) או (3) לחוק כנוסחו במועד האמור, יראו אותו, לאחר תיקון החוק, כמי שנכלל ברשימת הפסיכיאטרים לפי סעיף קטן 24(א)(2) לחוק כנוסחו המוצע בסעיף 2 להצעת החוק, ובלבד שלא מתקיים בו הסייג לכהונה הקבוע בסעיף 24ב המוצע לחוק כנוסחו בסעיף 4 להצעת חוק זו.

מחוזית לילדים ולנוער לפי סעיף 24א לחוק או בוועדה פסיכיאטרית מיוחדת לפי סעיף 28א לחוק, כנוסחם במועד האמור, יראו אותו לעניין הסדר קצבת הכהונה לפי התיקון המוצע, כאמור בסעיף 24(ד) המוצע לחוק לעניין ועדה פסיכיאטרית מחוזית, לרבות כפי שהוחלל בסעיף 24א(ד) המוצע לחוק לעניין ועדה פסיכיאטרית לילדים ולנוער, וכן בסעיף 28א(ב) המוצע לחוק לעניין ועדה פסיכיאטרית מיוחדת, כמי שהתמנה ביום תחילתו של החוק המוצע, ובהתאם לאמור הכהונה שלו כחבר ועדה תסתים חמש שנים לאחר יום התחילה כאמור, עם אפשרות להאריך את תקופת כהונתו לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות. יובהר כי הוראת מעבר זו תחול על כל חברי הוועדות האמורות.

סעיף 7 מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק המוצע 30 ימים מיום פרסומו.

הצעת חוק זו פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה – 1560, מיום ט"ז בסיוון התשפ"ב (15 ביוני 2022), והיא מתפרסמת כעת בשנית.

עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן (ג) שמי שערב תחילתו של התיקון המוצע לחוק, היה חבר בוועדה פסיכיאטרית מחוזית לפי סעיף 24 לחוק, או בוועדה פסיכיאטרית